

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 개념요약

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 민주정치와 헌법 고난도 단권화

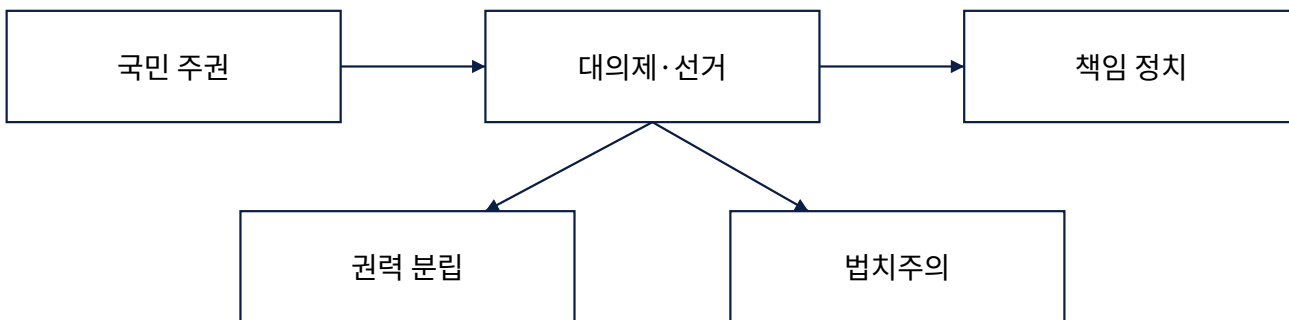
이 단원의 핵심 질문은 ‘국가 권력이 왜 정당한가, 그 권력은 어디까지 행사될 수 있는가, 개인은 무엇을 근거로 국가에 맞설 수 있는가’이다. 따라서 민주 정치의 원리, 헌법의 의미, 기본권의 구조, 권력 분립과 법치주의를 **하나의 통제 장치**로 연결해야 한다.

1. 헌법의 이중성: 권력 창설 규범이자 권력 제한 규범

구분	핵심 의미	고난도 포인트
조직 규범	국가기관의 구성·권한·절차를 정함	국가 권력의 존재 근거를 제공한다.
수권 규범	국가기관에 권한을 부여함	권한이 없으면 국가 작용은 정당화되기 어렵다.
제한 규범	국가 권력 행사의 한계를 설정함	기본권 보장, 권력 분립, 법치주의와 결합한다.
최고 규범	모든 법령과 국가 작용의 기준	하위 법령이 헌법에 어긋나면 통제 대상이 된다.

증명 스케치 헌법이 단순히 국가기관을 만드는 규범에 그치면 권력 남용을 막지 못한다. 반대로 권력 제한만 있고 권력 창설이 없으면 공적 질서가 형성되지 않는다. 그러므로 입헌주의 헌법은 **국가 권력의 근거와 한계**를 동시에 정한다.

2. 민주 정치 원리의 연결 구조



원리	표면 개념	상위권이 보는 본질	함정
국민 주권	국가 의사의 최종 결정권은 국민에게 있음	대표기관의 권한도 국민으로부터 유래	국민이 모든 사안을 직접 결정한다는 뜻은 아님
대의제	대표를 통해 국가 의사 형성	현대 민주 정치의 현실적 운영 방식	대표의 독립성과 국민 통제의 긴장

권력 분 립	국가 권력의 분산과 상호 견제	기본권 보장을 위한 구조적 장 치	기관 간 완전한 고립이 아님
법치주 의	국가 권력은 법에 근거하고 법에 따라 행사	자의적 지배를 배제하는 통제 원리	형식적 합법성만으로 충분하다고 보 면 오답

3. 법치주의: 형식에서 실질로

구분	형식적 법치주의	실질적 법치주의
중심	법률의 형식과 절차	법률의 내용적 정당성
질문	법률에 근거했는가?	그 법률이 헌법 가치에 부합하는가?
한계	악법도 법률 형식을 갖추면 정당화될 위험	기본권 보장과 인간 존엄을 기준으로 국가 권력 통제
연결	법률 유보, 절차 준수	위헌 심사, 과잉 금지, 기본권 보장

고난도 함정 ‘법률에 근거했다’는 말은 필요조건에 가깝다. 현대 입헌 민주주의에서는 법률의 **내용**도 헌법에 부합해야 하므로, 법률의 형식만으로 기본권 제한이 항상 정당화되지는 않는다.

4. 기본권의 구조: 자유권·평등권·참정권·청구권·사회권

기본 권	국가에 대한 요구 방식	대표 성격	고난도 식별법
자유 권	국가의 간섭 배제 요구	방어권적 성격	‘하지 말라’, ‘침해하지 말라’에 초점
평등 권	합리적 이유 없는 차별 배제 요구	비교 기준이 중요	동일한 것은 같게, 다른 것은 다르 게
참정 권	국가 의사 형성에 참여 요구	능동적 권리	선거·공무담임·국민투표 등과 연 결
청구 권	권리 구제나 국가 작용 요구	절차적 기본권	재판 청구, 국가 배상, 청원 등
사회 권	인간다운 생활을 위한 국가의 적극적 급부 요 구	국가의 형성 작용 필 요	구체적 내용은 입법 형성권과 결합

5. 기본권 제한의 정당화 구조

핵심 공식 기본권 제한이 정당하려면 대체로 **목적의 정당성 → 방법의 적절성 → 침해의 최소성 → 법익의 균형성**을 통과해야 한다. 단순히 공익 목적이 있다는 이유만으로 제한이 정당화되지는 않는다.

심사 단계	판단 질문	오답 유도 포인트
목적의 정당성	추구하는 공익이 헌법적으로 정당한가?	공익이면 무조건 통과한다고 단정

방법의 적절성	수단이 목적 달성에 기여하는가?	가장 좋은 수단이어야 한다고 오해
침해의 최소성	덜 제한적인 대안이 있는가?	상위권 변별의 핵심
법익의 균형성	제한되는 사익보다 달성 공익이 더 중대한가?	공익과 사익의 비교 형량 누락

6. 고난도 접근 전략

- 권리 유형부터 확정:** 자유권인지 사회권인지에 따라 국가의 의무 방향이 달라진다.
- 국가기관의 권한 근거 확인:** 헌법상 수권이 있는지, 법률에 근거했는지, 절차를 지켰는지 본다.
- 제한과 침해 구별:** 모든 제한이 곧 위헌적 침해는 아니다. 정당화 심사를 통과하지 못할 때 침해가 된다.
- 민주주의와 입헌주의의 긴장 포착:** 다수결은 필요하지만 기본권을 침해하는 다수의 결정은 헌법으로 통제된다.
- 선지의 절대어 경계:** ‘항상’, ‘반드시’, ‘오직’, ‘모든’은 대개 권력 분립·법치주의·기본권 제한의 예외 구조를 찌르는 함정이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기

→ neoulai.com